



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 55/2017/1/CA1

Paraná, 12 de abril de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta, el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente; y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. FPA N° 55/2017/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE LEDESMA, RAMON (D) EN AUTOS LEDESMA, RAMON (D) POR INFRACCION LEY 23.737 (ART. 5 INC. C)"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ramón Ledesma a fs. 38/40 vta., contra la resolución obrante a fs. 1/5, en cuanto en cuanto decreta la prisión preventiva del nombrado. El recurso fue concedido a fs. 41.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 65 y vta. compareciendo en la oportunidad, el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. José Alberto



Boxler, en defensa de Ramón Ledesma; quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio el 31/01/2017, en virtud del procedimiento practicado por personal perteneciente al Escuadrón N° 56 "Gualeguaychú" de Gendarmería Nacional Argentina, que se encontraba destacado en la ruta Nacional Nro. 14 a la altura del km. 73, oportunidad en la cual observan un vehículo que se conducía en dirección Norte Sur, que realiza una maniobra brusca intentando evadir el puesto de control, descendiendo por el acceso que conecta la ruta provincial 20 con la ruta Nacional 14, realizándole señas de luces para que estacione en la banquina, oportunidad en la que un masculino se baja en movimiento del rodado y se da a la fuga hacia un descampado, no lográndose su aprehensión. Interceptada la camioneta marca Volkswagen, modelo Saveiro 1.6, dominio colocado HEI-663, era conducida por Ramón Ledesma, oportunidad en la que se observó en el interior de la caja-cúpula bolsas tipo arpillera de las cuales emanaba fuerte olor a la marihuana. Por aplicación del art. 230 bis del CPPN se procedió al registro de dichas bolsas, verificando contenían la cantidad de 274 paquetes

Fecha de firma: 12/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 55/2017/1/CA1

rectangulares de marihuana -peso total de 246.860 gramos-. El magistrado dispuso la detención del nombrado y el secuestro del automotor, de la sustancia y de todos los elementos y/o documentación de interés.

Instruidas las actuaciones e indagado el nombrado, el 13/02/2017 el magistrado decretó su procesamiento y prisión preventiva. Contra esto último se alzó la defensa, dando lugar a esta instancia.

II- a) Que, a fin de abordar los agravios planteados por la defensa, debe recordarse que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. sólo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces consideren que existen causas ciertas y claras, en orden a que el imputado eludirá la acción de la justicia.

Es que las disposiciones legales aplicables al tópico, exigen que el encarcelamiento cautelar encuentre fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DU DH).

Fecha de firma: 12/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29425768#176200585#20170412112528720

b) Que, el Plenario N° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...", declaró como doctrina plenaria que *"no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal"* (CNCP, en Pleno, 30/10/2008).

c) Que con este marco se recuerda que el imputado se encuentra privado de su libertad desde el 31/01/2017, habiéndose dictado en fecha 13/02/2017 su procesamiento y prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de autor -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-; por lo que la prisión cautelar dispuesta dado su carácter cautelar y características del caso aparece como razonable.

d) Que, desde otro vértice los elevados parámetros punitivos previstos para el delito endilgado -transporte de estupefacientes-, hacen





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 55/2017/1/CA1

jugar desde esta perspectiva pautas objetivas que exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, dado que en principio el máximo previsto supera los ocho años de pena privativa de libertad y no procedería la condena de ejecución condicional.

Que en tal sentido, la especial gravedad del delito que se atribuye al imputado, vinculado al tráfico de estupefacientes, es un parámetro que no puede desatenderse, pues el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales por medio de la Ley 24.072, al ratificar la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, lo cual impone la necesidad de analizar la pretensión de la defensa reparando en el particular daño social que generan los delitos como el investigado, como también el evidente crecimiento de tales actividades ilícitas.

d) Ante este primer pronóstico positivo de riesgo procesal, corresponderá ameritar entonces si los restantes parámetros reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta, reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atinente a la posible frustración de los fines del proceso. Así habrá de tenerse en cuenta, entre otras cosas, la ocupación del imputado, sus bienes,

Fecha de firma: 12/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29425768#176200585#20170412112528720

vínculos familiares y otras circunstancias que podrían determinarlo por mantener su arraigo pese a la amenaza de pena (cfr. Informe 2/97 de la Comisión IDH).

En este entendimiento, vale destacar que surge que el imputado no registra antecedentes y el informe de vida y costumbre revela que reside en la localidad de Paso de Los Libres -acreditado asimismo mediante acta de constatación realizada por GNA (fs. 81 de los autos principales), junto con su pareja, con dos hijas y tres nietas, que es jubilado y que tiene un buen concepto de sus vecinos (fs. 28/37 de los autos principales). Asimismo, la defensa ha incorporado documentación tendiente a acreditar el arraigo del imputado, consistente en: fotocopia de DNI de su esposa e hija, certificado de discapacidad de la hija de su esposa, escritura de la vivienda, certificados médicos de su esposa y recibos de pensión, entre otros (cfr. fs. 6/27 de esta incidencia).

Al respecto, se recuerda el criterio sentado por esta Alzada en numerosas ocasiones acerca de que la mención efectuada acerca de la ausencia de riesgo procesal -atento que el imputado reside junto a su grupo familiar- no abonaba las exigencias de arraigo y lazos sociales, necesarios





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 55/2017/1/CA1

presupuestos que permitieran al mismo readecuarse a la vida social y familiar, obrando conforme a derecho.

Máxime, si se tiene presente la actitud asumida por Ledesma al momento del hecho -conforme surge del acta de procedimiento-, quien habría intentado evadir el control policial, lo que -de algún modo- pudo haber posibilitado la fuga de quien lo acompañaba en el vehículo (cfr. acta de procedimiento de fs. 2/3 vta.), todo lo cual revela la existencia de riesgo procesal que pesa sobre el imputado y hace presumir que intentará eludir la justicia o entorpecer el curso de las investigaciones.

Asimismo, debe tenerse presente lo incipiente de la investigación y las medidas que restan producirse, tal como fuera señalado por el a-quo en la resolución recurrida y la cautelar se encuentra dentro del plazo del art. 207 del CPPN, por lo que resulta razonable y proporcionada.

Que conforme lo expresado, todo lo cual fuera meritado por el a-quo, dando cumplimiento a lo preceptuado por el art. 123 del C.P.P.N., y en virtud al momento procesal en que se encuentra la causa se tornaría disfuncional el otorgamiento de la excarcelación solicitada, ante la existencia cierta

Fecha de firma: 12/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA



#29425768#176200585#20170412112528720

de riesgo considerable de que se pudiera frustrar el descubrimiento de la verdad o la aplicación de la ley con la concesión interesada (art. 280 C.P.P.N.), debiendo por ello mantenerse el resolutorio apelado.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida en cuanto decreta la prisión preventiva de Ramón Ledesma.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: Y VISTOS:..., CONSIDERANDO: Que el relato de la causa ha sido efectuado en el punto I de los considerandos, el que hago propio por considerar que refleja adecuadamente el sustrato fáctico.

Que anticipo habré de compartir la solución propuesta por mi distinguida colega preopinante. En tal sentido, habré de merituar para hacerlo la incipiente de la investigación -el hecho data del 31/01/2017-, como así de hallarnos aun a la fecha dentro del plazo del art. 207 del CPPN.

Asimismo, debo destacar la circunstancia de que ha participado en el hecho una segunda persona cuya identidad no ha sido todavía dilucidada y por tanto existe necesidad de una mas profunda investigación, la que podría verse frustrada en caso de que el aquí recurrente recuperara su libertad de locomoción.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 55/2017/1/CA1

Por lo demás, del relato del hecho investigado resulta que el imputado eludió el control policial -conducía el automóvil-, actitud ésta que demuestra claramente que no se encontraba dispuesto a someterse a la jurisdicción, posibilitando además como maniobra la fuga del otro individuo que se arrojó del auto en movimiento y huyó.

Por lo demás, existen medidas de investigación pendientes, todo lo cual me conduce a considerar que el recurso de apelación interpuesto debe ser rechazado confirmándose en consecuencia lo dispuesto en la resolución de fs. 1/5.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que comparte los fundamentos y la solución propuesta por la Dra. Gomez y adhiere asimismo a los argumentos expresados por el Dr. Alonso.

Que, en mérito al resultado del acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ramón Ledesma a fs. 38/40 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 1/5 en cuanto decreta la prisión preventiva del nombrado, en virtud de los fundamentos expuestos (art. 455 del CPPN).



Regístrese, notifíquese, difúndase a
través de la Dirección de Comunicación Pública de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL
PROSECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 12/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL, PROSECRETARIO DE CAMARA

